

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3473/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายบุญสิทธิ์ ธรรมมัตวัน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 185, มาตรา 192, มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา
225, มาตรา 227

จำเลยถูกฟ้องหลายข้อหาในคดีที่มีข้อเท็จจริงอันเดียวเกี่ยวพันกันศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลย เมื่อจำเลยฎีกาในข้อหาที่ไม่ต้องห้ามฎีกาหาก
ศาลฎีกาเห็นว่า คดีมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าจำเลยไม่ได้เป็นคนร้าย ศาลฎีกาย่อมมี
อำนาจพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาที่ต้องห้ามฎีกาได้ด้วย

เมื่อคำฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายมาว่าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ไม่มีรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลแนบท้ายฟ้องทั้งผู้
เสียหายก็ได้เบิกความว่าได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ดังนั้นจำเลยย่อมมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตรี เท่านั้น การที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม, 340 ตรี
จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอของโจทก์

ศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษโดยเพียงแต่ระบุนามตรา มิได้ระบุนววรรคให้ชัดเจนนั้น
แม้จำเลยจะได้อุทธรณ์ฎีกาแต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วศาลฎีกา
แก้ไขให้ถูกต้องและชัดเจนได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน
วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒,
๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙, ๓๔๐ ตรี, ๓๗๑, ๘๓, ๙๑
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา
๑๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔, ๑๕

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตรี, ๘๓, ๙๑ พระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๓
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔, ๑๕ พระราชบัญญัติอาชญากรรม
เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา
๗, ๗๒ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ และเฉพาะจำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม
เครื่องกระสุนปืนวัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา
๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑, ๙๑ พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ ฐานชิงทรัพย์ จำคุก
คนละ ๑๕ ปี ฐานมีอาวรุปีนจำคุกคนละ ๑ ปี ฐานพาอาวรุปีนของจำเลยที่ ๒ จำคุกอีก
๖ เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑๖ ปี จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑๖ ปี ๖
เดือน

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรุ
ปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๘ ทวิ วรรคแรก มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสองนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อได้พิเคราะห์พยานโจทก์และพยาน
จำเลยที่ ๒ แล้ว คดีมีเหตุตามสมควรว่าจำเลยที่ ๒ จะไม่ได้เป็นคนร้ายร่วมกระทำผิด
ฐานชิงทรัพย์ตามฟ้อง ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ ๒ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ลงโทษจำเลยที่ ๒ ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยที่ ๒ ฟังขึ้น และ
ให้มีผลถึงข้อหาฐานมีอาวรุปีนและพาอาวรุปีนของจำเลยที่ ๒ ซึ่งต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ ด้วย เพราะเป็นข้อเท็จจริงอัน
เดียวเกี่ยวพันกันหนึ่งที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ข้อหาชิงทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม, ๓๔๐ ตริ นั้น เป็นการพิพากษาเกิน
คำขอของโจทก์ เพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องมาว่า การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสีย
หายได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ไม่มีรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลแนบท้าย

ฟ้อง ทั้งผู้เสียหายก็มีได้เบิกความว่าได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดตามมาตรา ๓๓๙ วรรคสอง, ๓๔๐ ตีและข้อหาฐานมีอาวุธปืนของจำเลยที่ ๑ ศาลชั้นต้นก็เพียงแต่ระบุมาตรามาเท่านั้น มิได้ระบุวรรคมาให้ชัดเจน แม้จำเลยที่ ๑ มิได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาก็เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องและชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๙ วรรคสอง, ๓๔๐ ตี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗,๗๒ วรรคหนึ่ง ให้ยกฟ้อง สำหรับจำเลยที่ ๒ ทุกข้อหา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายพิชัย นิลทองคำ
ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ ไพเราะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>